



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/534755

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

401) Uma aluna de um colégio estadual, maior de dezoito anos de idade, foi flagrada depredando o mobiliário da escola. Em razão disso, o diretor do colégio aplicou a ela uma penalidade de suspensão por três dias, na forma do regimento da instituição.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando os poderes da administração pública e os princípios de direito administrativo.

Atos como o do diretor do colégio, por consistirem na aplicação de penalidade administrativa simples, dispensam o cumprimento do devido processo legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/534756

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

402) Uma aluna de um colégio estadual, maior de dezoito anos de idade, foi flagrada depredando o mobiliário da escola. Em razão disso, o diretor do colégio aplicou a ela uma penalidade de suspensão por três dias, na forma do regimento da instituição.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando os poderes da administração pública e os princípios de direito administrativo.

O ato do diretor do colégio é exemplo de exercício do poder disciplinar pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3828686

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

403) Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos.

São atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3322758

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

404) Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990 e à proteção de dados pessoais.

Denomina-se poder de polícia o poder da administração pública de apurar infrações e aplicar sanções a seus agentes bem como a seus contratados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361421

CEBRASPE (CESPE) - AAmB (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

405) Acerca da organização e do controle da administração pública, dos poderes administrativos e de modalidades de licitação, julgue o item subsecutivo.

A prerrogativa da administração pública de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em prol do interesse público decorre do poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373983

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

406) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

O poder de polícia abrange não somente os atos da administração pública, mas também os atos do Poder Legislativo, por meio de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3444155

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

407) A respeito dos poderes e princípios da administração, bem como acerca da organização administrativa, julgue o item a seguir.

A administração pública direta pode, desde que mediante lei formal, delegar o poder de polícia administrativa para ente integrante da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450846

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

408) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Segundo a jurisprudência do STF, o poder de polícia fragmenta-se em cinco etapas: ordem, consentimento, fiscalização, apuração e sanção, sendo somente a última impassível de delegação a pessoa jurídica de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3453924

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

409) No curso de um processo fiscalizatório, a SUSEP constatou que determinada empresa estava oferecendo ao público produtos financeiros com características típicas de seguro, sem a devida autorização. Com base em sua competência regulatória, a autarquia determinou a imediata suspensão da atividade irregular e instaurou processo administrativo para apurar a infração.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir, acerca dos poderes da administração pública.

Ao apurar a infração cometida pela entidade supervisionada, a SUSEP exerce poder de polícia judiciária, com competência para investigar e instaurar inquérito sobre os delitos penais eventualmente praticados pela referida empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3453934

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

410) No curso de um processo fiscalizatório, a SUSEP constatou que determinada empresa estava oferecendo ao público produtos financeiros com características típicas de seguro, sem a devida autorização. Com base em sua competência regulatória, a autarquia determinou a imediata suspensão da atividade irregular e instaurou processo administrativo para apurar a infração.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir, acerca dos poderes da administração pública.

A autoexecutoriedade do poder de polícia administrativa exercido pela SUSEP decorre de atribuição legal e autoriza a adoção direta de medidas cautelares previstas na regulamentação setorial, sem necessidade de intervenção judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492620

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

411) Julgue o seguinte item, relativos a poderes administrativos, regime jurídico-administrativo e controle da administração pública.

A atividade do Estado que limita o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público é considerado poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599457

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

412) A respeito dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a teoria do ciclo de polícia, o poder de polícia da administração pública divide-se em quatro fases, sendo a primeira fase, denominada ordem de polícia, a única que não pode ser delegada a pessoas jurídicas de direito privado, porquanto representa a função legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875341

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

413) No que concerne aos poderes e deveres administrativos, julgue o item a seguir.

A administração pública, no exercício do poder de polícia, regulamenta as leis e controla sua aplicação, preventivamente, por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875860

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

414) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O poder de polícia é uma prerrogativa delegável do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935145

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

415) No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

O exercício do poder de polícia pode tanto restringir a fruição de direitos individuais quanto tutelar direitos difusos da coletividade, inclusive de forma preventiva, como nos casos de atuação daquele poder no processo de licenciamento e na proteção urbana.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078638

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

416) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

O exercício do poder de polícia pelo Estado pode ocorrer pela edição de atos normativos, com conteúdo genérico, abstrato e impessoal, e pela criação de atos concretos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206493

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

417) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguinte item.

É constitucional a delegação do poder de polícia, mediante lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2338706

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

418) Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

O poder de polícia sempre será dotado do atributo da discricionariedade, pois, na atuação de polícia, há certa margem de liberdade quanto a determinados elementos, como o motivo ou o objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367901

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

419) Julgue o próximo item, relativos à polícia sanitária, aos atos administrativos e ao processo administrativo.

No exercício do poder de polícia sanitário, podem ser determinadas, sem autorização judicial, providências como a quarentena, na forma de restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395721

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

420) No que se refere aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o item subsequente.

Com base no poder hierárquico, a administração pública pode aplicar sanções previstas na legislação a quaisquer particulares que descumpram normas regulamentares ambientais, sanitárias ou de trânsito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395995

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

421) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

O poder de polícia tem origem em um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397431

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

422) Em relação aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

A aplicabilidade do conceito de poder de polícia previsto no Código Tributário Nacional está restrita à administração tributária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400282

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

423) No que diz respeito a atos administrativos, agentes públicos, princípios e poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

Conforme a doutrina e a jurisprudência dominantes, o ato do poder de polícia pode ser dividido nas seguintes quatro fases ou ciclos: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421517

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

424) No que se refere às disposições da Lei de Acesso à Informação, ao processo administrativo, à improbidade administrativa, ao ato administrativo e aos direitos e deveres do servidor, julgue o próximo item.

A administração tem como prerrogativa praticar os atos de polícia e colocá-los em imediata execução ante a coercibilidade de que eles se revestem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2459853

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

425) Julgue o item seguinte, considerando os poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado.

O poder de polícia possibilita a limitação dos direitos individuais para atender o interesse público e tem como atributos a discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2590618

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

426) Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, que estabelece que a administração pública é capaz de executar suas próprias decisões desde que recorra previamente ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2638941

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

427) Quanto aos poderes administrativos, julgue o item a seguir.

O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761110

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

428) Acerca do poder de polícia e dos agentes públicos, julgue o item que se segue.

O poder de polícia constitui uma atividade estatal ampliada da esfera de interesses do particular, sendo prestado pela administração pública por meio do oferecimento de vantagens diretas aos indivíduos e às coletividades.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020069

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

429) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

Embora não decorra de lei específica, o poder de polícia é direito precípua da administração pública, em razão do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2153625

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

430) Em relação aos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O atributo da coercibilidade do poder de polícia torna obrigatório o cumprimento do ato imposto pela administração no exercício desse poder, independentemente da vontade do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208315

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

431) A respeito dos poderes e atos administrativos, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

A aplicação de multa é exemplo de ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração pública, dotado de autoexecutoriedade e passível de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208384

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

432) Ana, servidora pública com cargo comissionado, praticou irregularidade funcional. Caio, chefe de Ana, aplicou-lhe penalidade de suspensão de 30 dias. Inconformada, Ana apresentou recurso administrativo dirigido a Caio, visando impugnar a decisão com base no princípio da razoabilidade, por entender que a punição foi desproporcional em face do ato praticado. Além disso, Ana alegou que não poderia ser punida, porquanto os servidores comissionados não se sujeitam ao processo disciplinar.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A punição aplicada a Ana configura exercício do poder de polícia.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214848

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

433) Julgue o item que se seguem, acerca dos princípios do direito administrativo, do ato administrativo, dos poderes da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba.

A executoriedade dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia retira da administração o interesse de buscar provimento jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509463

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

434) Acerca de ato administrativo, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.

O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616388

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

435) No que diz respeito aos poderes da administração pública, julgue o próximo item.

O poder de polícia é a faculdade de aplicar punições nos casos de infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1625117

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

436) Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1698789

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

437) João, servidor público, aliciou um dos seus subordinados a se filiar ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se processo administrativo contra João para apurar sua conduta funcional. Concluído o procedimento,

o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito pelo ato praticado.

Considerando a situação hipotética precedente, o disposto na Lei n.º 8.112/1990, os requisitos do ato administrativo e os poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A punição por ato infracional praticado por servidor público configura exercício do poder de polícia administrativo

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718419

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

438) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

Consubstancia-se poder de polícia a retenção temporária de mercadorias em sede de fiscalização fazendária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718494

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

439) Com relação aos poderes da administração pública e ao processo administrativo disciplinar, julgue o próximo item.

O poder que a administração possui de intervir na órbita particular para resguardar o interesse público, limitando direitos individuais, é denominado poder disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730640

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

440) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Em regra, a competência para o exercício do poder de polícia é do ente federativo que tem legitimidade para disciplinar a matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740452

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

441) Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comeder a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se seguem.

A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas não se faz presente, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790248

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

442) João, servidor público estável da SEFAZ, por negligência deixou de realizar cobrança de ICMS de determinada empresa.

Messias, chefe de João, tendo tomado conhecimento do fato, resolveu instaurar processo administrativo, ao final do qual foi aplicada pena de suspensão a João. Inconformado com a punição, João interpôs recurso administrativo, visando reverter a decisão.

Após análise do recurso, a instância superior decidiu revogar a punição, por motivo de ilegalidade.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Messias, ao punir João, valeu-se do poder de polícia administrativo; João, por sua vez, valeu-se do poder hierárquico ao recorrer da decisão que lhe aplicou a sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837170

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

443) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Um policial exerce o poder de polícia administrativa ao realizar o ato de prisão em flagrante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1403087

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

444) Acerca da conceituação doutrinária de sociedade civil e de Estado, julgue o item a seguir.

Na conceituação clássica atinente à ideia liberal do século XVII, o poder de polícia relacionava-se à atividade estatal limitadora dos direitos individuais em benefício da coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1403104

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

445) Acerca da história da PRF, da sua atuação na época atual e dos poderes administrativos por ela abrangidos, julgue o próximo item.

Conforme o doutrinador Helly Lopes Meirelles, a PRF não se encontra abrangida no conceito de polícia administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/778196

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

446) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576555

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

447) No que se refere às características do poder de polícia e ao regime jurídico dos agentes administrativos, julgue o item que se segue.

As multas de trânsito, como expressão do exercício do poder de polícia, são dotadas de autoexecutoriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/623886

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

448) No que se refere aos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/646206

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

449) Julgue o seguinte item a respeito dos poderes da administração pública.

A coercibilidade é um atributo que torna obrigatório o ato praticado no exercício do poder de polícia, independentemente da vontade do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/684171

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

450) Em relação aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

A demissão de servidor público configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia administrativa, uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta com fundamento na supremacia do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/699052

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

451) Acerca do poder de polícia — poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função do interesse público —, julgue o próximo item.

São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699053

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

452) Acerca do poder de polícia — poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função do interesse público —, julgue o próximo item.

A polícia administrativa propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699054

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

453) Acerca do poder de polícia — poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função do interesse público —, julgue o próximo item.

O poder de polícia é indelegável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460880

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Matemática/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

454) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461281

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

455) Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue o próximo item.

A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534257

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

456) Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Ainda que a lei ofereça ao agente público mais de uma alternativa para o exercício do poder de polícia, a autoridade terá limitações quanto ao meio de ação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258905

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

457) No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A omissão ou a observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo configura o desvio de finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341699

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

458) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

O excesso de poder e o desvio de poder são espécies de abuso de poder que se diferenciam porque, no primeiro, a atuação do agente público é eivada de vício de competência, enquanto, no segundo, há vício de finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495312

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

459) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Há abuso de poder quando o agente ultrapassa os limites de suas atribuições, mas não se verifica tal vício quando o agente busca alcançar objetivos diversos daqueles previstos em lei, desde que albergados pelo interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2780049

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

460) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, João praticou abuso de poder.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875858

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

461) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O abuso de poder pode ser caracterizado pelo excesso de poder, situação em que o agente público atua fora dos limites de sua competência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972997

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

462) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

São formas de abuso de poder: o excesso de poder, que ocorre quando o agente público extrapola os limites da competência que lhe foi outorgada pela lei; e o desvio de poder, que ocorre quando a competência é exercida nos estritos limites legais, mas com finalidade diversa daquela legalmente prevista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995289

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

463) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e este seja, em tese, cabível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039212

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

464) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

Fica caracterizado o excesso de poder quando uma autoridade pública exera ato administrativo com o intuito de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079244

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

465) Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos e ao abuso de poder, julgue o item seguinte.

Abuso de poder constitui defeito que, em geral, surge desde o início do processo de produção do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186075

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

466) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

O ato administrativo que não cumprir a finalidade de ser voltado à satisfação do interesse público será nulo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202336

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RO/TRE RO/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

467) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O abuso de poder pode decorrer tanto de condutas comissivas quanto de condutas omissivas da administração e, em ambos os casos, a ilicitude atinge o ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395986

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

468) Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

O abuso de poder é gênero do qual são espécies o desvio de poder (ou desvio de finalidade) e o excesso de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690015

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

469) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Excesso de poder é uma das formas de abuso de poder e ocorre quando a administração pública persegue uma finalidade legal, mas vai além do necessário para atingi-la.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

470) Considerados os poderes da administração pública, julgue o item a seguir, de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Considere-se que um agente público, ocupante de cargo de chefia no âmbito da administração pública, determine, por meio de ato administrativo, em decorrência de desavenças pessoais, a remoção de servidor público subordinado para outra localidade do território nacional. Nessa situação, fica caracterizado o abuso de poder na modalidade excesso de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

471) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

Eventual abuso do poder regulamentar pelo Poder Executivo sujeita o transgressor ao controle jurisdicional e ao exercício da competência extraordinária do Poder Legislativo para sustar os atos administrativos dele decorrentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

472) Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comeder a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se seguem.

Ato praticado com abuso de poder somente pode ser invalidado mediante revisão judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

473) Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comeder a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se seguem.

Ato praticado de forma abusiva e com finalidade diversa daquela atribuída pela lei é configurado como excesso de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

474) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/922544

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

475) No que diz respeito a desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/623889

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

476) No que se refere aos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

Não configurará excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/623890

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

477) No que se refere aos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva quanto na omissiva, uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/686931

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

478) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item a seguir.

O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

479) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos quanto nos omissivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

480) Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do resultado.

Nessa situação hipotética, Mauro não agiu com abuso de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

481) Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

Situação hipotética: Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. **Assertiva:** Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

482) A respeito dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Enquanto, para o particular, agir geralmente representa uma faculdade, para o agente público, agir é um dever funcional, a ser desenvolvido a partir de três pilares fundamentais: probidade, prestação de contas e eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

483) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos, julgue o item a seguir de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os poderes administrativos outorgados aos agentes públicos são irrenunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304794

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

484) Acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos bem como do dever de eficiência na administração pública, julgue o item a seguir.

O dever de eficiência dos agentes públicos, além de preconizar atuação de forma econômica e célere, deve ser considerado na interpretação das normas aplicáveis à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686930

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

485) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item a seguir.

A inércia do administrador ao não adotar conduta comissiva prevista em lei é ilegal em função do poder-dever de agir da administração pública, caso em que é inaplicável a reserva do possível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828684

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

486) Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos.

O poder de polícia é aquele que possibilita à administração pública apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450847

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

487) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A outorga de um poder administrativo contrasta com uma postura de inércia do agente público, dado que tais poderes são irrenunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890654

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

488) No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Os poderes da administração pública consistem em faculdades de agir, com base nas quais a autoridade competente toma sua decisão, de forma discricionária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2459855

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

489) Julgue o item seguinte, considerando os poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado.

Os poderes administrativos atribuídos ao Estado para atingir o bem comum podem ser utilizados em casos específicos e, em regra, são renunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028181

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

490) Considerados os poderes da administração pública, julgue o item a seguir, de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme a doutrina clássica, no âmbito do poder disciplinar, a administração pública distribui e ordena as funções de seus órgãos e agentes e, no âmbito do poder hierárquico, controla o exercício e o desempenho dessas funções, apurando a responsabilidade dos agentes públicos pelas transgressões cometidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616390

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

491) No que diz respeito aos poderes da administração pública, julgue o próximo item.

Os poderes administrativos podem ser usados isolada ou cumulativamente para o alcance da finalidade do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1783919

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

492) Considerando que, hipoteticamente, a diretoria de um órgão da administração distrital tenha editado portaria que aprovou seu regimento interno, julgue o próximo item, com base na teoria dos atos administrativos.

Supondo-se que a lei de criação do órgão distrital em questão não tenha disposto sobre seu regimento interno, é cabível, posteriormente, a edição do regimento interno por ato normativo infralegal, editado pelo próprio órgão criado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837156

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

493) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Os poderes da administração pública, por serem inerentes à atividade administrativa, são irrenunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3259120

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

494) Acerca da análise e melhoria de processos, da administração direta e indireta, dos atos administrativos e da requisição, julgue o item a seguir.

Integram a administração pública direta os hospitais públicos federais que prestam serviços de saúde, de maneira centralizada, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3323796

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Suporte à Gestão, Estratégia e Governança/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

495) Com base no que dispõe o Decreto-Lei n.º 200/1967, julgue o item a seguir.

A administração direta é composta por órgãos exclusivamente integrantes da estrutura do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3444151

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

496) A respeito dos poderes e princípios da administração, bem como acerca da organização administrativa, julgue o item a seguir.

A função administrativa é atribuição exclusiva do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495224

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

497) Considerando que o Estado é um conjunto de instituições de decisão e de execução, julgue o item a seguir, acerca da administração direta, indireta, fundacional e dos atos administrativos.

Considera-se administração direta uma série de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597354

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

498) Julgue o item seguinte, relativo à administração direta, aos atos administrativos e às licenças dos servidores públicos federais.

Na administração direta, os serviços públicos são prestados por órgãos que compõem a estrutura do Estado, sem a criação de nova personalidade jurídica, a exemplo do STF em nível federal, e dos tribunais de justiça em nível estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875329

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

499) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Em sentido estrito, a administração pública compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875856

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

500) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração direta da União, em se tratando do Poder Executivo, é composta pela Presidência da República e pelos ministérios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2877268

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

501) Acerca da administração direta e indireta federal, julgue o próximo item.

A administração federal direta possui personalidade jurídica própria, sendo composta pelos ministérios e pelas empresas estatais a eles vinculadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890633

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

502) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

Uma das características essenciais dos órgãos públicos é que estes possuem personalidade jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304793

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

503) Acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos bem como do dever de eficiência na administração pública, julgue o item a seguir.

A representação explica a relação entre os atos dos agentes públicos e os órgãos a que pertencem, dado que agentes representam os órgãos em nome dos quais agem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395872

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

504) No que diz respeito à organização administrativa e à administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

De acordo com a jurisprudência do STJ, no âmbito do direito administrativo, aplica-se a teoria da representação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz como seu representante legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614713

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

505) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

A redistribuição de cargos entre órgãos, assim como o remanejamento de órgãos, cabe à administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706426

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

506) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

A administração direta do Estado desempenha atividade centralizada, por meio das diversas pessoas políticas do sistema federativo brasileiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761103

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

507) Quanto à administração centralizada e descentralizada, julgue o item seguinte.

Determinados órgãos públicos que detêm direitos subjetivos que necessitam ser defendidos possuem capacidade processual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545566

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

508) Acerca de sistemas administrativos, de administração pública e de organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

Embora apresentem diferenças, as teorias do mandato, da representação e do órgão têm como traço comum a imputação da vontade do órgão público à pessoa jurídica em que aquele se encontra inserido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718489

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

509) Julgue o item a seguir, acerca de direito administrativo.

Órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual, razão por que devem, necessariamente, ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730642

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

510) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A administração direta é composta por órgãos dotados de personalidade jurídica que desempenham funções administrativas próprias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843804

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

511) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/625034

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

512) Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O fato de a advocacia pública, no âmbito judicial, defender ocupante de cargo comissionado pela prática de ato no exercício de suas atribuições amolda-se à teoria da representação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664197

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

513) Julgue o seguinte item, relativo à organização administrativa da União.

Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686659

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

514) Acerca da administração direta e indireta, julgue o item que se segue.

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699048

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

515) No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir.

A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/461030

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Tecnologia da Informação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

516) Julgue o item subsequente, relativo à organização administrativa do Estado e aos princípios da administração pública.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios exerce atipicamente a função jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828675

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

517) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue o item a seguir.

Apesar de pertencerem à administração indireta, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249786

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

518) Em relação à organização da administração pública, aos poderes administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração pública indireta contempla os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública, dada a personalidade jurídica de direito público que lhes caracteriza.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258949

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

519) Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição.

As fundações públicas são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público ou privado e realizar atividades também de interesse público ou privado, desde que não tenham fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312871

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

520) No que se refere à administração pública direta e indireta, à contratação direta e à delegação de serviços públicos, julgue o item que se segue.

A ANM integra a administração pública federal indireta, tem natureza jurídica de autarquia especial e vincula-se ao Ministério de Minas e Energia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3322757

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

521) Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990 e à proteção de dados pessoais.

A ANM é entidade integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público, podendo ser classificada como uma empresa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3323794

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Suporte à Gestão, Estratégia e Governança/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

522) Com base no que dispõe o Decreto-Lei n.º 200/1967, julgue o item a seguir.

A autonomia administrativa e financeira das autarquias públicas não desautoriza o controle exercido pelo órgão competente da administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3323797

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Suporte à Gestão, Estratégia e Governança/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

523) Com base no que dispõe o Decreto-Lei n.º 200/1967, julgue o item a seguir.

São dotadas de personalidade jurídica de direito público as fundações públicas, as autarquias e as empresas públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342046

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

524) A respeito do processo administrativo federal, consoante a Lei n.º 9.784/1999, ao controle da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, ao acesso à informação e ao previsto no Decreto n.º 9.830/2019, julgue o item a seguir.

A tutela ministerial consiste no controle finalístico das entidades da administração pública indireta exercido pelo órgão da administração pública direta a que se subordinam em decorrência do poder hierárquico do ente político que as criou.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3346173

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

525) No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado, dependem da edição de lei específica, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373992

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

526) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

É inexigível a inscrição dos atos constitutivos das fundações de direito público no registro civil das pessoas jurídicas, visto que a aquisição de sua personalidade jurídica já decorre de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437511

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

527) No que se refere à Lei n.º 13.303/2016 e ao Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios (RLCC) da Embrapa, julgue o item a seguir.

Sociedades de economia mista podem ser utilizadas pelo Estado para o exercício de atividade econômica com a finalidade de auferir lucro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3437512

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

528) No que se refere à Lei n.º 13.303/2016 e ao Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios (RLCC) da Embrapa, julgue o item a seguir.

Sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, por pertencerem, ainda que parcialmente, ao poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438893

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

529) Julgue o item a seguir, no que diz respeito a organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

As empresas estatais podem praticar atos administrativos, sob o aspecto material, os quais são passíveis de controle por meio de mandado de segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438898

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

530) Julgue o item a seguir, no que diz respeito a organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

As empresas com a participação acionária minoritária do Estado, sem poder de controle, podem ser inseridas no conceito de sociedade de economia mista e, consequentemente, no de administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438903

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

531) Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item a seguir.

Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica e prestar serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438907

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

532) Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item a seguir.

As possibilidades de forma societária que podem ser adotadas pela sociedade de economia mista são mais amplas do que as que podem ser adotadas pela empresa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438908

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

533) Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item a seguir.

Tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, e sua criação e sua extinção devem ser autorizadas por lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438910

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

534) Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item a seguir.

A empresa pública pode ser controladora de uma sociedade de economia mista, mas o contrário não é possível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492614

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

535) Acerca de organização administrativa e agentes públicos, julgue o item a seguir.

Como a instituição de empresa pública depende de autorização por lei específica, não há necessidade de novo ato legislativo para a criação de subsidiárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495221

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

536) Considerando que o Estado é um conjunto de instituições de decisão e de execução, julgue o item a seguir, acerca da administração direta, indireta, fundacional e dos atos administrativos.

As entidades da administração indireta são criadas para a prestação de serviços públicos ou de interesses públicos, indelegáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546910

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

537) No tocante à organização administrativa, julgue o seguinte item.

Autarquias são entidades que compõem a administração pública descentralizada, criadas por lei específica, com patrimônio e receita próprios, e dotadas de autonomia administrativa e financeira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552574

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

538) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

As sociedades de economia mista e as empresas públicas desempenham atividade de natureza econômica e se distinguem pela forma de organização e pela composição do capital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2780274

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

539) Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

Autarquia é órgão público despersonalizado que integra a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793954

CEBRASPE (CESPE) - APCIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

540) No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte.

Desde que promovida por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é possível a extinção de autarquia que desenvolva atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas no seu objeto social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793956

CEBRASPE (CESPE) - APCIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

541) No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte.

No caso das autarquias, a supervisão ministerial incluirá a aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875294

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

542) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875337

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

543) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As entidades da administração indireta com personalidade de direito privado desempenham unicamente atividade delegada pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995288

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

544) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

A essência do regime jurídico das autarquias deve amoldar-se à sua respectiva área de atuação (econômica, cultural etc.).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075574

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

545) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Sociedades de economia mista não podem ser unipessoais, isto é, constituídas mediante capital de apenas uma pessoa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079251

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

546) Julgue o item a seguir, referentes às autarquias e ao controle legislativo da administração pública.

A criação de autarquias deve decorrer de lei ordinária, que pode ser de iniciativa do presidente da República, do procurador-geral da República ou do presidente do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142833

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

547) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Embora tanto as autarquias quanto as empresas públicas integrem a administração pública indireta, aquelas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que estas são pessoas jurídicas de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186084

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

548) Julgue os seguintes itens, referentes à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às fundações públicas.

As fundações públicas podem exercer serviço público sob regime jurídico integralmente privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206497

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

549) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue o seguinte item.

A autorização legislativa é imprescindível para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias de sociedade de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206579

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

550) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

As autarquias podem ser de direito público ou privado, conforme o regime que lhes for atribuído pela lei instituidora.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206677

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

551) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

O capital social das empresas públicas é constituído por capital privado e por capital público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397435

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

552) No que se refere à organização administrativa, ao controle da administração pública e à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item subsequente.

Fundação de direito privado instituída pelo poder público pode auferir receita de suas atividades, sem que essa ação descaracterize sua natureza de entidade não lucrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400285

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

553) Julgue o item subsequente, referente aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações.

A CF veda expressamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421503

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

554) Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, servidor público dessa autarquia, por ter amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública.

Em relação a essa situação hipotética e aspectos de direito administrativo a ela relacionados, julgue o item que se segue.

Autarquia é entidade da administração pública indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado e de patrimônio próprio, sendo sua criação autorizada por lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2459842

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

555) Considerando os conceitos de administração pública, a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta e, ainda, as espécies, a classificação, os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração indireta é formada exclusivamente pelas pessoas jurídicas de direito privado às quais a lei atribui a execução de atividade pública administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2614715

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

556) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

Empresas públicas, autarquias e ministérios fazem parte da administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637616

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

557) Em relação à extinção dos atos administrativos, ao poder regulamentar da administração pública e às empresas públicas, julgue o item a seguir.

Empresas públicas não podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637679

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

558) Considerando a Lei n.º 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, julgue o item a seguir.

As empresas públicas somente podem ser criadas por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2638911

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

559) Quanto à administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

A DATAPREV é uma autarquia e seus servidores são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), embora o acesso aos respectivos cargos dependa da aprovação em concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706427

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

560) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

Há autarquias que se classificam como culturais, a exemplo de certas universidades públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706428

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

561) Em relação à organização administrativa, julgue o próximo item.

Para que uma fundação pública esteja incluída entre os órgãos da administração pública indireta, ela deverá ser pessoa jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

562) Julgue o item a seguir, relativo à administração pública e à gestão de projetos.

A administração pública direta compreende as autarquias e fundações federais.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

563) Julgue o item a seguir, relativo à administração pública e à gestão de projetos.

As fundações constituem corporações que reúnem pessoas associadas em prol de uma finalidade específica.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

564) Quanto à administração centralizada e descentralizada, julgue o item seguinte.

As sociedades de economia mista federais são pessoas jurídicas de direito público dotadas de uma qualificada autonomia garantida pela presença de dirigentes com mandatos fixos e estabilidade no exercício das funções.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

565) Com relação à administração pública e sua organização, julgue o item a seguir.

O IBAMA é uma fundação pública, serviço autônomo criado por lei, e tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Jurídica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

566) Julgue o próximo item, acerca da administração pública indireta e da natureza jurídica e sujeição às normas jurídicas da FUNPRES-EXE.

Embora não sejam considerados, em regra, bens públicos, os bens das fundações públicas de direito privado podem ser sujeitados a regras de direito público, como a impenhorabilidade, o que ocorre, por exemplo, quando os referidos bens são empregados de maneira direta na prestação de serviços públicos, visando à garantia do princípio da continuidade dos serviços públicos.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Jurídica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

567) Julgue o próximo item, acerca da administração pública indireta e da natureza jurídica e sujeição às normas jurídicas da FUNPRES-P-EXE.

As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

568) No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

As autarquias federais são vinculadas a um órgão federal que exerce a supervisão ministerial, sem que haja subordinação hierárquica entre eles.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

569) Julgue o seguinte item, relativo a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

A autarquia, em que pese ser pessoa jurídica de direito privado, terá as mesmas sujeições da administração direta, em razão do serviço prestado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

570) João, autoridade vinculada a determinada autarquia com sede no estado do Rio de Janeiro, praticou ato que feriu direito de Maria. Em razão disso, Maria interpôs recurso administrativo endereçado à autoridade superior de João, alegando que não havia os fundamentos de fato e jurídicos necessários para a prática do ato. Foi negado provimento ao recurso de Maria, então ela impetrou mandado de segurança, visando impugnar o ato de João.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Autarquia é entidade da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito público e, como tal, pratica atos administrativos que devem atender a todos os requisitos que lhes são exigidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

571) Julgue o item subsequente, acerca de legislação administrativa e orçamento público.

A Casa Civil faz parte da administração indireta, assim como a FUNPRES e a Universidade de Brasília.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028164

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

572) Julgue o item subsequente, acerca de legislação administrativa e orçamento público.

Fazem parte da administração indireta as autarquias, que podem ser criadas por ato administrativo da presidência da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028188

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

573) A respeito do controle da administração pública e do processo administrativo federal, considerada a Lei n.º 9.784/1999, julgue o item subsequente.

A supervisão ministerial sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta revela modalidade de controle externo por vinculação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2153620

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

574) A respeito das administrações direta e indireta do Estado, julgue o item a seguir.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público criadas por lei, integram a administração indireta do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208377

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

575) Determinada autarquia estadual pretende celebrar acordo com entidade privada sem fins lucrativos, visando à transferência de recursos financeiros para a execução de programa de governo, envolvendo a realização de serviço de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Para tanto, com base no princípio da impessoalidade, a autarquia lançou edital de chamamento público para selecionar projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, bem como a Constituição Federal de 1988 (CF) e o Decreto n.º 6.170/2007, julgue o item a seguir.

Por ter personalidade jurídica de direito público, a autarquia integra a administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2213143

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

576) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, julgue o item que se seguem.

O controle da administração indireta distingue-se do poder hierárquico pela natureza dos entes sobre os quais é exercido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1503484

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

577) Julgue o item que se segue, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização.

São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1654963

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

578) A respeito da administração pública, dos servidores públicos da União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue o item a seguir.

É a natureza de que se reveste a entidade, e não a sua finalidade, que a classifica como integrante da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718490

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

579) Julgue o item a seguir, acerca de direito administrativo.

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, que devem obediência integral à Lei de Licitações e Contratos e estão sujeitas ao controle pelos tribunais de contas. A investidura em seus cargos depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740462

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

580) A respeito da administração pública direta e indireta e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A vedação de constituição de empresa pública com finalidade genérica está em consonância com o princípio da especialidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740681

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

581) Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de

uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de trinta dias. Irresignado, o agente ajuizou mandado de segurança contra o ato sancionador.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O crime foi cometido em uma sociedade de economia mista, entidade da administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790242

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

582) Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A autarquia, mesmo estadual, é entidade da administração pública indireta que possui personalidade jurídica de direito público e que, portanto, celebra contrato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837173

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

583) Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

As autarquias possuem personalidade jurídica distinta daquela do ente político que as criou e são dotadas de autoadministração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837175

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

584) Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

Uma autarquia territorial exerce poderes e deveres de administração similares aos de entes federados, porém se distingue destes por não ser entidade política.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837180

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

585) Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

O controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias é conhecido como controle finalístico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

586) Acerca de liderança, qualidade, natureza e processos nas organizações públicas, julgue o item subsequente.

Autarquias requerem lei específica para serem criadas e podem ter natureza assistencial, cultural ou administrativa.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

587) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

588) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

589) A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte.

É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

590) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

A supervisão ministerial sobre a administração indireta pode exercer medida de intervenção por motivo de interesse público.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

591) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

Autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, embora não façam jus a receitas próprias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/595230

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

592) Julgue o item que se seguem à luz do Decreto-lei n.º 200/1967.

As entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado e são criadas para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedades anônimas são denominadas fundações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596625

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

593) Considerando a doutrina majoritária, julgue o item, referente aos poderes administrativos, à organização administrativa federal e aos princípios básicos da administração pública.

Quando criadas como autarquias de regime especial, as agências reguladoras integram a administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616109

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

594) No que se refere à gestão nas organizações da administração pública brasileira, julgue o próximo item.

Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ligadas à administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/623905

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

595) No tocante ao controle da administração pública, julgue o item seguinte.

A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664204

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

596) Julgue o seguinte item, relativo à organização administrativa da União.

As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, que integram a administração indireta, podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664208

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

597) Julgue o seguinte item, relativo à organização administrativa da União.

A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica: aquela é empresa estatal de direito privado, esta é de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693432

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

598) A respeito de organização administrativa, de atos administrativos e de autarquias, julgue o item a seguir.

Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima, as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/763235

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

599) No que diz respeito à administração pública, julgue o item a seguir.

No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se envolver a geração de lucro, ou fundação pública, se se tratar de entidade sem fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/460873

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

600) A respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgue o item a seguir.

Uma autarquia é entidade administrativa personalizada distinta do ente federado que a criou e se sujeita a regime jurídico de direito público no que diz respeito a sua criação e extinção, bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
